رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٢٨٤ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٩٢٧ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ

الموضوعات

عقد - نقل مادة بريدية - مسؤولية عقدية - تعويض - تلف المادة البريدية - عدم التحفظ عند استلام المادة البريدية - التأخر في التبليغ عن التلف - عدم الالتزام بآلية المطالبة بالتعويض - مناط انتهاء مسؤولية الناقل - أركان المسؤولية العقدية - انتفاء ركن الخطأ.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن تلف المادة البريدية ومبلغ التأمين عليها - الثابت تعاقد المدعي مع المدعى عليها على إرسال جهاز إلكتروني من دولة إلى أخرى، ثم ادعاء المدعي بوصل المادة البريدية إلى وجهتها تالفة - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن قيمة المادة البريدية ومبلغ التأمين عليها؛ بحجة أن التلف كان قبل وصول المادة البريدية للمدعي، وأن المدعى عليها مسؤولة عن التلف - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن الثابت استلام المدعي للمادة البريدية دون تحفظ، وأن التبليغ عن التلف جرى بعد مضي أكثر من تسعين يوماً من الاستلام؛ مما تنتفي معه مسؤولية المدعى عليها عن التلف وفقاً لما تضمنه النظام من أن مسؤولية الناقل تنتهي بتسليم المادة البريدية إلى المرسل إليه - عدم التزام المدعي بآلية المطالبة بالتعويض - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المادتان (١٠، ١١) من نظام البريد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٠٦/٢/٢١هـ.

الوَقَائِعُ

تقدم المدعي بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٣هـ، حاصلها أنه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٧م الموافق ١٤٤٣/٤/٢٢هـ، قام بشحن جهاز كمبيوتر محمول من الرياض إلى أمريكا، وعند وصول الشحنة تبين أنها تالفة، وذكر بأنه تواصل مع المدعى عليها إلا أنه لم يلق تجاوباً منها، كما أنه تواصل مع هيئة الاتصالات ولم يتم تعويضه، وذكر بأن قيمة الجهاز هي (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، كما أنه دفع رسوم تأمين على الشحنة مقداره (٥٩٩) خمسمئة وتسعة وتسعون ريالاً، طالباً الحكم بتعويضه عن قيمة الجهاز والتأمين، بمبلغ إجمالي قدره (٨,٥٩٩) ثمانية آلاف وخمسمئة وتسعة وتسعون ريالاً. وأرفق مع صحيفة الدعوى نسخة من الإرسالية عبر البريد الممتاز، وصورة للجهاز التالف، وصورة من رسالة بريد إلكتروني من الشركة المستلمة للإرسالية في أمريكا تتضمن أن الإرسالية تالفة، وصورة لفاتورة الشحن البريدي والتأمين، بمبلغ قدره (٥٩٩) ريالاً. وبقيد صحيفة الدعوى دعوى إدارية بالرقم المشار إليه أعلاه، وإحالتها إلى الدائرة نظرتها على النحو الوارد في ملفها

الإلكتروني ومحاضرها، وفي عدة جلسات تخلفت المدعى عليها، ثم أرفق المدعي عبر خدمة تبادل المذكرات فاتورة شراء الجهاز المرسل، مؤرخة في ٢٠١٩/٣/١٨م، صادرة عن مؤسسة (...) والتي تتضمن قيمة الجهاز وملحقاته بقيمة إجمالية قدرها (٩,٣٣٠) تسعة آلاف وثلاثمئة وثلاثون ريالاً. ثم بعد ذلك حضر ممثل المدعى عليها وقدم مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات، ذكر فيها ما يلي: ١-المدعي قام بإرسال البعثة التي تحمل الرقم (EK١٢٦٩٧٨٢٤٧٥٤) من الرياض إلى أمريكا بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٧م، واستلمها المرسل إليه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٨م، ولم يبد أي تحفظ عند الاستلام، وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/٤م، قدم المدعي بلاغاً يتضمن بأن البعثة تالفة، ويطالب بالتعويض، حيث إنه قام بالتأمين على الإرسالية، أي بعد مرور أكثر من (٩٠) يوماً من تاريخ الاستلام. ٢-تنتفي مسؤولية مؤسسة البريد السعودي بتسليم البعائث للمرسل إليه أو المفوض من قبله، وهذا ما تم مع المدعي، حيث ثبت استلامه للبعثة دون تحفظ، وبذلك تنتفي مسؤولية مرفق البريد، استناداً للمادة (١١) من نظام البريد، حيث نصت على أنه: "تنتهي مسؤولية إدارة مرفق البريد بتسليم بعائث البريد المسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها إلى المرسل إليه أو المفوض من قبله". ٣-المدعي لم يلتزم بالسياسات وآلية المطالبات في مثل تلك الحالة، حيث إن تلك السياسات نصت بأن آلية التعويض تتم وفق آلية وثيقة التأمين، وأن يقدم العملاء المطالبات في غضون (٩٠) يوماً من تاريخ بدء سريان التغطية التأمينية، ويكون التقديم إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني.

٤-يقصد بتاريخ بدء السريان إلى التاريخ الذي يشحن فيه العملاء الحزمة أو العبوة المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة، علماً بأن السياسات وآلية التعويض ووثيقة التأمين موجودة بموقع مؤسسة البريد السعودي (سبل)، وقيام العميل بالتوقيع على الوثيقة إقرار منه بأنه موافق على الشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين أو سياسات التعويض. وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى لسلامة الإجراءات المتخذة من قبل مؤسسة البريد السعودي، وانتفاء مسؤوليتها عن التلف الحاصل للإرسالية. ثم قدم المدعي مذكرة ذكر فيها: أنه بعد وصول الإرسالية لأمريكا، تم إبلاغه عبر رسالة بالبريد الإلكتروني من قبل الشركة المستلمة أنها وصلت تالفة -وفقاً للصورة المرفقة-، وبعد ذلك قام بالتواصل الهاتفي مع المدعى عليها مرتين، وتم إخباره من قبل الموظف أنه لن يتم تعويضه، فقام فوراً برفع دعوى عن طريق ناجز ولكن لم يحدد له موعداً، وقام برفع دعوى على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتم إفهامه من قبلهم بإقامة دعوى على المدعى عليها. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى الماثلة لما يلي.

الأسْبَاب

وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه مبلغاً قدره (٨,٥٩٩) ثمانية آلاف وخمسمئة وتسعة وتسعون ريالاً وذلك عن الإرسالية البريدية التالفة ومبلغ التأمين

عليها؛ فإنها تدخل في الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً لما قررته المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع..."؛ ذلك أن مقر المدعى عليه يقع في نطاق اختصاص المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض. وعن القبول الشكلي، فبما أن العقد محل الدعوى تم بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٧م الموافق ١٤٤٣/٤/٢٢هـ، وأقام المدعي الدعوى الماثلة بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٣هـ؛ فإن المدعية حينئذٍ تكون قد تقدمت بدعواها وفقاً للفقرة (٦) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"؛ وعليه فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن الثابت -وفقاً للإرسالية عبر البريد الممتاز وإقرار المدعى عليها- أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها لإيصال إرسالية من

الرياض إلى أمريكا، وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر محمول، وقام بدفع قيمة الإرسال والتأمين عليها وفقاً للفاتورة الصادرة عن المدعى عليها، والثابت وصول الجهاز إلى المدعي تالفاً وفقاً للصور الفوتوغرافية المقدمة من المدعي، ووفقاً للرسالة البريدية من الشركة الناقلة في أمريكا المتضمنة إفادة المدعي بتلف الإرسالية، وبما أن المدعي أقام دعواه الماثلة بطلب التعويض عن قيمة ذلك الجهاز وعن قيمة التأمين، وبما أن المدعي أقام دعواه بطلب التعويض عن تلف الإرسالية وما دفعه من تأمين عليها، وحيث إنه يلزم للحكم بتعويض المضرور عقداً عما يدعيه من ضرر، قيام أركان المسؤولية العقدية، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فمن حيث ركن الخطأ، وبما أن المادة (١٠) من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٠٦/٢/٢١هـ -وهو النظام الساري وقت بعث الإرسالية- قد نصت على أنه: "مع عدم الإخلال بمسؤولية موظفي ومنسوبي البريد التأديبية، يعتبر مرفق البريد مسؤولاً عن فقد أو تلف ما يسلم له من بعائث بريدية مسجلة أو رسمية، أو طرود عادية أو مؤمن عليها، ويستحق المرسل في حالة الفقد أو التلف تعويضاً بموجب ما هو مقرر بالاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء"، فالنص النظامي صريح في جعل المسؤولية المطلقة -حال تلف البعائث الإرسالية- في حق مقدم الخدمة، وحيث ثبت تلف الإرسالية قبل وصولها للمدعي -وفقاً لما تقرر سلفاً- وأخلَّت بالتزامها التعاقدي، فإنه بذلك يثبت ركن الخطأ. وعن ركن الضرر والعلاقة السببية، وبما أن البعثية الإرسالية عبارة عن جهاز كمبيوتر محمول، وتلفت أثناء الإرسال وقبل

وصولها، إضافة إلى ما غرمه من دفع مبلغ الإرسال والتأمين عليها، فإنه بذلك يثبت ركن الضرر والعلاقة السببية. وحيث ثبتت المسؤولية التعاقدية في حق المدعى عليها، فقد وجب تعويض المدعي عن ذلك الضرر. والدائرة في سبيل نظر التعويض انتهت إلى استحقاق المدعي بتعويضه عن قيمة الجهاز المرسل والبالغ قدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال وفق ما طلبه، ووفق ما قدمه من إثبات بفاتورة الشراء، وأيضاً باستحقاقه التعويض عما دفعه للتأمين عن الإرسالية البالغ قدره (٥٩٩) خمسمئة وتسعة وتسعون ريالاً. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن المدعي استلم الإرسالية ولم يقدم اعتراضاً عليها، وبذلك تنتهي المسؤولية عنها وفقاً للمادة (١١) من نظام البريد والتي تنص على أنه: "تنتهي مسؤولية إدارة مرفق البريد بتسليم بعائث البريد المسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها إلى المرسل إليه أو المفوض من قبله"؛ ذلك أن المراد من المادة هو الاستلام بحالة سليمة، ولا يمكن القول بغير ذلك، إذ كيف للمستلم أن يتحقق من سلامتها من عدمه إلا باستلامها وتفحصها. وأما عن اعتراض المدعي على الإرسالية؛ فإن المدعي قدم ما يثبت اعتراضه عليها بتقديم دعوى في نظام (ناجز)، والذي أفهم بأن المحاكم العامة ليست مختصة في نظر هذه النزاعات، كما أن المدعي ذكر باعتراضه عليها بمكالمة صوتية مع المدعى عليها، إضافة إلى ما تضمنه البريد المرسل إلى المدعي من خلال شركة التوصيل في أمريكا، والذي أفاد بتلف الإرسالية، فإذا ما ثبت تلف الإرسالية، فإن المسؤولية قائمة في حق المدعى عليها. كما لا ينال من ذلك ما دفعت

به المدعى عليها، بأن المدعي لم يتقدم للمدعى عليها بطلب التعويض عن الإرسالية خلال تسعين يوماً وفقاً لآلية التعويض المنشورة في الموقع الإلكتروني التابع للمدعى عليها؛ ذلك أن تفويت المدعي بالمطالبة بالتعويض وفقاً لآلية التعويض، لا يسقط الحق بالمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة وفقاً للمدد المنصوص عليها في نظامها؛ لأنه يتعارض صراحة مع النصوص النظامية الأعلى الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي، إضافة إلى أن الآلية لم تنص صراحة على سقوط الحق بعدم التظلم، بل رسمت الطريق في المطالبة بالتعويض عنها، وغاية ما تدل عليه أن للمدعى عليها المندوحة في عدم الالتزام بالتعويض وفق تلك الآلية. كما لا ينال من ذلك القول بفوات المدة التي تشملها وثيقة التأمين؛ ذلك أنه في حال ثبوت المسؤولية في حق المدعى عليها فإنها ملزمة بالتعويض ولو لم يكن ثمة تأمين.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة البريد السعودي بأن تدفع لـ(...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٨,٥٩٩) ثمانية آلاف وخمسمئة وتسعة وتسعون ريالاً.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن المستأنف ضده

عندما أرسل البعثية من الرياض إلى أمريكا بتاريخ لم يفصح عن محتواها أو قيمتها، علماً أنه يوجد خانة في اللصيقة لكتابة القيمة ووصف المحتوى حيث اكتفى بالتأشير على أجهزة إلكترونية. ثم أضافت بأن البعثية المشار إليها سلمت للمرسل إليه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٨م من قبل البريد الأمريكي وتم الاستلام دون أي تحفظ يفيد بتلفها، وبذلك تنفي مسؤولية مرفق البريد بتحقق إجراء إيصال البعثية إلى العنوان المرسل إليه، ثم أضافت أن الفارق بين تاريخ التسليم وتاريخ تقديم البلاغ أكثر من أربعة أشهر، وأن الفترة المحددة للشكوى هي ثلاثون يوماً، مما يكون المستأنف ضده مفرطاً بتقديم الشكوى.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن المستأنف ضده قام بإرسال البعثية التي تحمل الرقم (EK١٢٦٩٧٨٢٤٧٥٤) من الرياض إلى أمريكا بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٧م، واستلمها المرسل إليه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٨م، ولم يبد أي تحفظ عند الاستلام، وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/٤م قدم بلاغاً يتضمن بأن البعثية تالفة، ويطالب بالتعويض، حيث إنه تأخر في التظلم وإظهار العيب لأكثر من تسعين يوماً من تاريخ الاستلام، وحيث ثبت استلامه للبعثية دون تحفظ، وبذلك تنتفي مسؤولية مرفق البريد استناداً للمادة (١١) من نظام البريد، حيث نصت على أنه: "تنتهي مسؤولية إدارة مرفق البريد بتسليم بعائث البريد المسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها إلى المرسل إليه أو المفوض من قبله".

كما أن المستأنف ضده لم يلتزم بالسياسات وآلية المطالبات في مثل تلك الحالة،

حيث إن تلك السياسات نصت بأن آلية التعويض تتم وفق آلية وثيقة التأمين، وأن يقدم العملاء المطالبات في غضون تسعين يوماً من تاريخ بدء سريان التغطية التأمينية، ويكون التقديم إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني، كما لم يقدم السند الحقيقي على أن التلف على فرض وجوده بسبب الشحن.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.